

1500520-46.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella
Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500520-46.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500520-46.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DOS REIS FAUSTINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

CARLOS EDUARDO DOS REIS FAUSTINO foi denunciado por incursão no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia que em 15 de março de 2022, na Rua Eduardo Machado, 167 - Jardim Zaira, nesta cidade de Mauá, o denunciado, transportava consigo o Revólver Taurus, calibre 32, municiada com dois cartuchos íntegros, arma de uso permitido que se encontrava com sinal de identificação suprimido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 09) e imagem (fl. 11).

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fl.110) e apresentou resposta à acusação. Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu foi interrogado.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da confissão, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

de direitos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05-8), auto de exibição e apreensão (fl. 09), laudo pericial (fls. 104-8) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

Interrogado, na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio (fl.15). Em juízo, manifestou-se (mídia digital).

O policial militar Carmo, na fase administrativa (fl.02), disse que: (sic) "na data de 15/03/2022, por volta de 17h30min, encontrava-se em patrulhamento na localidade do Jardim Zaira quando, na Rua Eduardo Machado, mais precisamente em frente ao nº 167, avistou três indivíduos parados próximo a um veículo GM/CELTA 2P SPIRIT, placa DQE9G22, que, ao avistarem a viatura policial, demonstraram certo nervosismo e tentaram se 'dispersar' do local; que em ato contínuo procedeu em busca pessoal, instante em que nada de ilícito fora encontrado; que indagados sobre a propriedade do veículo, o nacional Carlos Eduardo dos Reis Faustino informou ser de sua propriedade, estando o mesmo registrado em nome de sua genitora, instante em que foi realizada a busca no veículo; que após minuciosa busca, a equipe logrou encontrar, em um compartimento abaixo do volante do veículo, em local escondido mas de fácil acesso ao motorista, um revólver calibre .32, com numeração suprimida, municiado com 02 (duas) munições intactas; que indagado, Carlos Eduardo limitou-se a negar estar de posse do referido objeto, afirmando desconhecer sua origem".

No mesmo sentido o depoimento do policial Wagner (fl.03).

Em juízo, o policial Wagner reiterou a sua versão. Afirmou que o réu identificou-se como dono do veículo Celta. Na revista do carro encontrou o revólver no compartimento do porta-fusíveis do veículo, embaixo do volante. O acusado não soube dizer a origem da arma de fogo, que estava com a numeração suprimida (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha o entendimento do Pretório Excelso:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Ressalta-se que o laudo pericial (fls.104-8) atestou que "tratava-se de um revólver usado, de armação de metal branco, da marca TAURUS, 'TAURUS BRASIL', apresentando numeração suprimida por instrumento do tipo abrasivo" e o revólver "acha-se apto para a realização de disparo".

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, de rigor a condenação.

Dosa-se as penas.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes (cert fl.30 -Ex. 1 -proc 7000367-74.2013), perfazendo, 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência (FA fl.23 -proc 425-94.2016), aumento a pena em mais 1/6, perfazendo 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, transportando arma de fogo com numeração suprimida, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decísium sequer referiu-se ao interrogatório do réu, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a principio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP -11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação

mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022).

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, diante dos péssimos antecedentes do réu. Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O valor do dia-multa é o unitário mínimo.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CARLOS EDUARDO DOS REIS FAUSTINO, qualificado nos autos, à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

Denego o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Com o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados. Após o trânsito em julgado, determino o encaminhamento da arma e munição apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03. Deferido os benefícios da justiça gratuita (fls.97-8).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)

Mauá, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA